

[14] [주의2] 사항

1. 제 목 : 인허가용 사용승낙서 발급업무 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉡㉢처
3. 관 련 자 : ㉣㉤지역본부 ㉥㉦사업단 과장 ㉧㉨ ㉩급 EEE(주의)
(현 소속 : ㉪㉫㉬㉭㉮㉯처 ㉰㉱㉲㉳㉴부 ㉵㉶ ㉷급)
㉣㉤지역본부 ㉥㉦사업단 과장 ㉧㉨ ㉩급 FFF(주의)
(현 소속 : ㉠㉡㉢처 ㉠㉡㉢부 ㉵㉶ ㉷급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 ㉧㉨ ㉩급 EEE는 2003. 7. 14. 입사하여 2011. 2. 17.부터 2013. 8. 4.까지, 관련자 ㉧㉨ ㉩급 FFF는 2007. 12. 10. 입사하여 2013. 8. 5.부터 2014. 1. 22.까지 ㉣㉤지역본부 ㉥㉦사업단에서 판매업무를 담당하였다.

「인허가용 사용승낙서 발급지침」에 따라 공사는 매수인의 대금완납 전 사업 계획승인신청 등 인허가를 위하여 실제 사용을 유보한 채 인허가용 사용승낙서를 발급하고 있다.

동 지침 제4조에 따르면 “매매계약 체결 후 중도금 납부 등을 통하여 매수인이 계약의 이행에 착수한 경우”에 인허가용 사용승낙서를 발급할 수 있으며, 매수인이 대금을 연체 중인 경우에는 연체 원리금의 해소를 조건으로 발급하도록 하고 있다.

다만 연체 중인 경우에도 지역본부장이 해당 사업지구의 판매여건 및 동향 등에 비추어 연체 해소 조건을 완화할 필요가 있다고 인정하는 경우 연체토지의 계약이행 가능성, 그 밖에 인허가용 사용승낙서 발급 후 계약불이행 시 부작용 발생 가능성 등을 고려하여 연체 해소비율을 일부 완화할 수 있도록 되어 있다.

그러나 위 관련자 중 ○○ ○급 EEE는 2013. 6. 10. 계약금만 납부된 상태에서 ☒☒☒☒2지구 내 공동주택용지의 인허가용 사용승낙서를 발급하였고,

관련자 ○○ ○급 FFF는 2013. 11. 8. 계약금만 납부된 상태의 ☒☒☒☒2지구 내 공동주택용지 및 2013. 11. 20. 계약금만 납부하고 중도금이 연체된 중심상업용지의 인허가용 사용승낙서를 발급하였다.

[표 19] 인허가용 사용승낙서 부적정 발급 현황

사업지구	지 번	용 도	발급사유	계약일	발급일	매수자	비 고
☒☒☒☒2	433-1	공동주택	건축인허가	2013. 6. 4.	2013. 6. 10.	\$\$건설	계약금만 납부
					2013. 11. 8.	&&건설	계약금만 납부 (명의변경에 의한 재발급)
	504-2	중심상업	건축인허가	2013. 3. 27.	2013. 11. 20.	***	계약금만 납부 (중도금 연체)

자료 : 감사실 확인 자료

그 결과 관련 지침을 위반하여 업무 처리의 공정성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

인허가용 사용승낙서 발급업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 EEE와 ○○ ○급 FFF에게 각각 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의2).